

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1472/2536

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางอมรรัตน์ อนันตวุฒิ

โจทก์

นายโอภาส อนันตวุฒิ

จำเลย

นายโอภาส อนันตวุฒิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 219, มาตรา 225, มาตรา 193

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 และฎีกาข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จึงไม่รับ จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2.1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก จำเลยรวม 2 ปี 6 เดือนและศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นการแก้ไขมาก จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 หรือมาตรา 219 แต่อย่างใด ส่วนฎีกาข้อ 2.2 ที่ว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท หรือหลายกรรมต่างกัน และฎีกาข้อ 2.3 ที่ว่า คำพิพากษาของศาลที่ให้รับปิ่นของกลางนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ต่างเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 100 แผ่นที่ 1,3) ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น

ต้น นางอมรรัตน์อนันตวุฒิผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น
อนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
297, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ฐาน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสจำคุก 3 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปใน
ทางสาธารณะ เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 9 เดือน เรียงกระทงลงโทษตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 3 ปี 9 เดือน จำเลยให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน ฯลฯ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 9 เดือน ปรับ 3,000
บาท คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ
ให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท รวมกับโทษจำคุกในข้อหาพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯ ที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้วเป็นจำคุก 12 เดือน ปรับ 2,000 บาท
จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์รูปคดีโดยตระหนักแล้วเห็น
สมควรรอกการลงโทษไว้ 3 ปี เพื่อให้โอกาสแก่จำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลย
ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 96) จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การที่จะวินิจฉัยว่าคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
หรือไม่ ต้องพิจารณาในฐานความผิดเป็นกระทง ทั่วไป คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ลงโทษจำคุก 2 ปี กับมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8
ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 6
เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 295 จำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาทรวมกับโทษจำคุกในข้อหาพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้วเป็นจำคุก 12 เดือน ปรับ 2,000 บาท และรอกการลงโทษไว้ 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนี้ความผิดฐานพาอาวุธปืนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย และคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 บรรคแรกส่วนความผิดฐานทำร้ายร่างกาย แม้ศาลอุทธรณ์จะแก้ทั้งบทความผิดและโทษอันเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์มิได้เพิ่มเติมโทษจำเลยจึงต้องห้ามฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ฎีกาข้อ 2.1 ที่ว่า จำเลยพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะหรือไม่ก็ดี ฎีกาข้อ 2.2 ที่ว่า การทำร้ายร่างกายกับการพาอาวุธปืน เป็นการกระทำความผิดเดียวกันกันโทษที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีเจตนาแยกจากกันก็ดีและฎีกาข้อ 2.3 ที่ว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ให้รับอาวุธปืนของกลาง ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีล้วนเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาทั้งสิ้นจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กล่าวข้างต้น และฎีกาข้อ 2.3 ในส่วนที่ว่า หากศาลฎีกาฟังว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทก็ชอบ ที่จะลงโทษจำเลยตามบทหนัก ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติให้รับอาวุธปืน เป็นฎีกาที่มีเงื่อนไขและมีได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยชัดแจ้ง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ประกอบด้วยมาตรา 193 บรรคสอง ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การที่จะวินิจฉัยว่าคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ ต้องพิจารณาในฐานความผิดเป็นกระทง ทั่วไป คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ลงโทษจำคุก 2 ปี กับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท รวมกับโทษจำคุกในข้อหาพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้วเป็นจำคุก 12 เดือน ปรับ 2,000 บาท และรอกการลงโทษไว้ 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้นความผิดฐานพาอาวุธปืนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย และคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ส่วนความผิดฐานทำร้ายร่างกาย แม้ศาลอุทธรณ์จะแก้ทั้งบทความผิดและโทษ อันเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์มิได้เพิ่มเติมโทษจำเลยจึงต้องห้ามฎีกา ปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ฎีกาข้อ 2.1 ที่ว่า จำเลยพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะหรือไม่ก็ดี ฎีกาข้อ 2.2 ที่ว่า การทำร้ายร่างกายกับการพาอาวุธปืน เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องกัน โจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีเจตนาแยกจากกันก็ดี และฎีกาข้อ 2.3 ที่ว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ให้รับอาวุธปืนของกลาง ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดี ล้วนเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาทั้งสิ้น จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กล่าวข้างต้น และฎีกาข้อ 2.3 ในส่วนที่ว่า หากศาลฎีกาฟังว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทก็ชอบ ที่จะลงโทษจำเลยตามบทหนัก ตามพระราชบัญญัติอาวุธ

ปีนฯซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติให้รับอาวรูปีน เป็นฎีกาที่มีเงื่อนไขและมีได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยชัดแจ้ง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ประกอบด้วยมาตรา 193 วรรคสอง ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา ธนนันท์-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>